



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. JUSTIFICATIVA

Solicitação de abertura de Processo Licitatório referente a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação para a prestação de serviços de armazenamento e processamento de dados em ambiente remoto na modalidade de Nuvem Pública incluindo o armazenamento de arquivos de produção em nuvem, backup em nuvem, gerenciamento de segurança, auditoria e suporte técnico, para ser utilizado pelo Departamento de Tecnologia para prover os serviços de Active Directory, Armazenamento de arquivos e Sistema de chamados, para as demais secretarias.

A pretendida contratação tem o intuito de melhorar continuamente a qualidade dos serviços de TI, manter a integridade e segurança dos arquivos, bem como dispor da infraestrutura adequada para garantir a proteção necessária aos servidores de dados e bases de dados, de forma a possibilitar o armazenamento de informações de forma confiável.

Hoje diversas secretarias, como é o caso da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, não dispõem de infraestrutura adequada de armazenamento de arquivos, com segurança e confiabilidade, o que pode gerar até problemas jurídicos, visto que no caso de um computador com arquivos importantes sofrer algum dano ou for furtado, os arquivos serão perdidos, e/ou podem acabar sendo acessados por pessoa não autorizados, e no caso da necessidade destes documentos para uma prestação de contas ao TCE por exemplo, poderia gerar imensos transtornos.

Desta forma justificamos a aquisição do serviço de armazenamento e processamento de dados em nuvem, como forma de entregar um serviço de armazenamento com segurança e confiabilidade, que integra a solução de backup, e elimina a possibilidade de que a queima de um equipamento possa provocar a perda de dados ou o furto de equipamento possa causar o acesso indevido aos dados, garantindo que as diversas secretarias possam usufruir de espaço para os arquivos de forma centralizada com restrições de acesso e demais recursos de segurança.

A solução de TI pretendida fornecerá a estrutura necessária para aperfeiçoar a comunicação e colaboração interna e permitir à equipe técnica a realização de tarefas de forma centralizada, com padrões definidos e segurança.

Assim, o presente Termo de Referência inclui também a aquisição de solução de segurança, contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, com garantia e serviços de instalação e configuração e suporte técnico



## 2. OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Backup em Nuvem.

| ITEM         | QTD       | UND      | CÓD   | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL           |
|--------------|-----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 01           | 12        | SERV     | 64492 | <b>CLOUD SERVICE MANAGEMENT</b><br><br>Descrição: Projeto Gerenciado – Plano Básico                                                 | R\$ 4.997,00   | R\$ 59.964,00         |
| 02           | 120       | H (HORA) | 64493 | <b>CLOUD GENERIC PROFESSIONAL SERVICES</b><br><br>Descrição: Horas de consultoria (serviços profissionais)                          | R\$ 1.297,00   | R\$ 155.640,00        |
| 03           | 74.264,88 | UND      | 64494 | <b>CLOUD SERVICE BROKERAGE</b><br><br>Descrição: Créditos de serviço em nuvem para alocação dos recursos de nuvem junto ao provedor | R\$ 1,77       | R\$ 131.448,84        |
| <b>Total</b> |           |          |       |                                                                                                                                     |                | <b>R\$ 347.052,84</b> |

OBS.: O valor total do item 3 e consequentemente o valor total do contrato estão 7 centavos maiores que o valor constante na proposta devido ao arredondamento estatístico feito pelo sistema IPM, assim evitamos possível divergência e falta de valores.

### Processo nº 7265/2022

**Órgão Requisitante:** Secretaria Municipal de Fazenda.

**Fiscal de Contrato:** Wilian Bresley da Costa – Matrícula nº 8492719 – Telefone para contato: (42) 2122-5010 – e-mail: [ti@castro.pr.gov.br](mailto:ti@castro.pr.gov.br)

**Fiscal Técnico:** Adriano Lerner Biesek – Matrícula nº 586510: – Telefone para contato: (42) 2122-5010 – E-mail: [adriano.biesek@castro.pr.gov.br](mailto:adriano.biesek@castro.pr.gov.br)

**Valor Máximo:** R\$ 347.052,77 (Trezentos e quarenta e sete mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos)

As despesas correrão por conta dos recursos alocados no Orçamento:

**Órgão:** 8 – Secretaria Municipal de Fazenda

**Ação:** 2045 – Manutenção das Atividades do Departamento de Sistemas

**Vínculo:** 0 – Recursos Ordinário (liv) – Exerc. Corrente

**Subelemento:** 33390405700000000000 – Serviços de Processamento de Dados

**Código Reduzido:** 531



### **3. VISANDO MELHOR CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS SEGUINTE REQUISITOS**

- 3.1. Todos os equipamentos, software, infraestrutura e sustentação, necessários à implementação da solução proposta, são de inteira responsabilidade da Contratada.
- 3.2. Os dados armazenados deverão ser alocados em data center no território nacional, com replicação automática em mais de um local separado geograficamente também em território nacional, garantindo a alta disponibilidade dos dados e de modo que a Contratante disponha de todas as garantias da legislação brasileira enquanto tomadora do serviço.
- 3.3. Todos os itens relacionados neste Termo, bem como todos os dados resultantes dos serviços realizados no âmbito do presente processo, devem ser hospedados em território nacional, sendo que a legislação brasileira prevalecerá sobre qualquer outra, independente da origem do provedor de nuvem. O foro da contratação será nacional.
- 3.4. O acesso aos dados deve ser protegido através de chave de criptografia, garantindo sua total privacidade e confidencialidade, permitindo acesso exclusivamente à equipe de técnicos do Município que estejam devidamente autorizados.
- 3.5. A plataforma deve prever medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, segurança e integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações.
- 3.6. A Contratada deverá ter em seu portfólio um serviço que proporcione armazenamento durável, segurança arquivamento e backup de dados.
- 3.7. A Contratada deverá oferecer um serviço de armazenamento que possibilite o gerenciamento do ciclo de vida dos objetos desde sua criação até sua deleção.
- 3.8. A Contratada deverá oferecer um serviço de armazenamento que ofereça a opção de armazenar os arquivos em diferentes regiões geográficas, podendo ser retiradas da mesma, mediante solicitação explícita da Contratante.
- 3.9. Todos os dados solicitados pela Contratante à Contratada, e operacionalizados nos provedores, serão de propriedade apenas da Contratante, a quem deverá ser assegurado acesso de leitura irrestrito a qualquer momento do contrato.
- 3.10. Poderão ser contratados recursos e serviços descritos ou não no contrato para atender a eventuais necessidades da Contratante não previstas originalmente na contratação inicial, ou que decorram de avanços tecnológicos, desde que as correspondentes despesas não ultrapassem o valor máximo de contratação estipulado.
- 3.11. Todos os serviços citados neste Termo deverão ser prestados em regime integral, 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, sem interrupção, fora do horário comercial ou em finais de semana e feriados, tendo como objetivo um SLA de pelo menos 98% de disponibilidade.
- 3.12. O volume de armazenamento a ser disponibilizado principal e para as cópias de segurança deve ser no mínimo de 15 TB(Tera Bytes).
- 3.13. O valor cobrado mensalmente pelos serviços deverá incluir o custo de eventuais licenças do software, não sendo admitidas cobranças adicionais durante ou após o término do contrato.
- 3.14. A solução proposta deverá dispor de ferramenta para gerência e execução de backup e restauração de dados em nuvem, com garantia de atualizações e expansões durante o período do contrato sem ônus financeiro para o município.
- 3.15. As cópias de segurança devem ser armazenadas em dois ambientes, primário e secundário, garantindo assim a disponibilidade dos dados em casos de indisponibilidades ou falhas técnicas.



- 3.16. A solução proposta deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de dados (HTTPS/SSL/TLS).
- 3.17. A Solução contratada deverá utilizar recursos de busca avançada para procurar informações armazenadas eletronicamente, incluindo conteúdo estruturado, como documentos e itens de lista.
- 3.18. A Contratada deverá realizar de forma continuada, tarefas e rotinas que garantam o pleno funcionamento de toda a infraestrutura, de forma integral e ininterrupta, mantendo em pleno funcionamento todo objeto da contratação.
- 3.19. O acesso aos serviços na nuvem deverá ser permitido somente para usuários autorizados pelo departamento de tecnologia da prefeitura, dentro da rede municipal de dados da prefeitura, a menos que autorizado pelo departamento de tecnologia mediante solicitação do secretário da pasta.
- 3.20. Caso seja necessário a instalação de equipamentos e softwares adicionais para o atendimento aos serviços contratados, os mesmos deverão ser fornecidos e sua operação mantida pela contratada, inclusive a instalação e atualização de programas clientes nos microcomputadores utilizados.
- 3.21. Todos os custos de licenciamentos que envolvam o uso serviço contratado deverão ser devidamente arcados pela contratada, assim como esta deverá assegurar que não haja nenhuma irregularidade quanto a licenciamento, sendo que a contratante não terá nenhum ônus quanto a licenças não pagas ou irregulares vinculadas aos serviços.
- 3.22. A solução ofertada deverá obrigatoriamente atender aos princípios descritos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 e na LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.
- 3.23. Fazem parte, mas não restritos a estes, inicialmente da solução a ser implementada em nuvem, solução contendo, ferramenta de controle de usuários em ambiente Windows (Active Directory), ferramenta de servidor de arquivos compatível com ambiente Windows com espaço de 15TB (Terabytes), servidor Web Linux, banco de dados Mysql/MariaDB, solução de backup integrada, armazenamento temporário de arquivos, serviço de DNS, balanceador de carga (para tráfego de rede), serviço de VPN e demais recursos que se fizerem necessários, podendo ser alterados, suprimidos ou adicionados a qualquer momento, respeitando o valor máximo estipulado no período, podendo ser revisado futuramente.

## **4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

- 4.1. A CONTRATADA poderá ser um representante oficial do provedor, ou revendedor dos serviços (Broker);
- 4.2. Poderão ser contratados recursos e serviços descritos ou não no contrato para atender a eventuais necessidades da CONTRATANTE não previstas originalmente nas contratações inicial e máxima, ou que decorram de avanços tecnológicos, desde que as correspondentes despesas não ultrapassem o valor máximo de contratação estipulado.
- 4.3. Todos os itens relacionados no catálogo de recursos computacionais em nuvem, bem como todos os dados resultantes dos serviços realizados no âmbito do presente Termo devem ser hospedados em território nacional, sendo que a legislação brasileira prevalecerá sobre qualquer outra, independente da origem do provedor de nuvem.
- 4.4. Os recursos computacionais relacionados no catálogo devem permitir obrigatoriamente e comprovadamente a apuração individual e mensal do consumo (tempo de execução, tráfego, espaço



ocupado, etc).

4.5. A Contratada, quando não for a própria provedora, deverá realizar o gerenciamento da assinatura de nuvem com o provedor dos recursos computacionais (cloud provider):

Controle de acesso, gestão das identidades e segregação dos ambientes.

## 5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1. A estimativa de custos necessários à aquisição dos serviços, objeto deste Termo de Referência é de: R\$ 347.052,77 (Trezentos e quarenta e sete mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos)

## 6. COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

6.1. A solução proposta deverá prever medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, segurança e integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações.

6.2. A Contratada concorda que as informações a que terá acesso serão utilizadas somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado.

6.3. As informações sob custódia do fornecedor serão tratadas como informações sigilosas, não podendo ser usadas ou fornecidas a terceiros, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal do contratante.

6.4. A Contratada deverá preservar o caráter confidencial das informações do contrato, não as aproveitando em nenhuma hipótese para fins não condizentes com o objeto licitado, inclusive uso comercial, publicitário ou estatístico, conforme Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

6.5. A Contratada deverá zelar pelo sigilo de quaisquer informações referentes à estrutura, sistemas, usuários, contribuintes, topologia, e ao modo de funcionamento e tratamento das informações da Contratante, durante e após fim do contrato, salvo se houver autorização expressa da Contratante para divulgação.

6.6. A Instituição assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus colaboradores (funcionários), agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua empresa no cumprimento do presente Contrato que venham em prejuízo dos interesses do Município.

6.7. Reiterando que, conforme as normas legais vigentes, é proibido a Empresa Contratada utilizar, revelar divulgar ou fornecer a terceiros no todo ou em parte, qualquer tipo de informação ou documento vinculado à prestação de serviços para o Município de Castro, a Empresa será responsável em realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus Colaboradores, agentes e representantes, sujeitando-se à ação penal cabível no caso de transgressão

## 7. SUPORTE TÉCNICO

7.1. Todos os serviços oferecidos deverão ser prestados em conformidade com as boas práticas recomendadas por normas internacionais reconhecidas e executadas por profissionais adequadamente qualificados.



- 7.2. Todos os softwares utilizados para atender aos requisitos especificados neste Termo de Referência, deverão possuir suporte oficial do fabricante por todo o período contratual.
- 7.3. A integração da solução contratada deverá ser concluída no prazo máximo de 15 dias.
- 7.4. Os chamados para manutenção ou comunicação de problemas deverão ser solucionados em até 24 horas após sua abertura.
- 7.5. As interrupções programadas para manutenções preventivas ou por necessidades da Contratada, só podem ser efetuadas fora do horário comercial, desde que comunicadas e aprovadas pela Contratante com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, ou em casos extraordinários de comum acordo entre as partes.
- 7.6. O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias por semana.
- 7.7. No caso de paralisação dos serviços, o atendimento deverá ser feito em no máximo 4 horas após a solicitação.
- 7.8. Durante a vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone que possibilite um atendimento para eventuais chamados técnicos.
- 7.9. É necessária a geração de número de protocolo da abertura de chamado, por sistema informatizado ou telefônico para acompanhamento.
- 7.10. O chamado deve ser acrescido e atualizado das informações e datas/horários do atendimento em todas as etapas do mesmo.
- 7.11. O suporte técnico ocorrerá sem qualquer ônus para o Município, mesmo quando for necessária a atualização de equipamentos, o traslado e a estadia de técnicos da Contratada ou qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do contrato.
- 7.12. Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser restabelecidos em, no máximo 24 horas.
- 7.13. O Departamento de Tecnologia fará a “Abertura de Chamados Técnicos” por telefone ou área da Web, podendo ser efetuada por todos os funcionários lotados no setor e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite do departamento.
- 7.14. O suporte Técnico, deverá em caso de retorno ou comparecimento presencial, ser realizado em horário de expediente da Prefeitura (Manhã: 8h às 11h30min – Tarde: 13h00min às 17:30hs) com prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico.

## **8. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

- 8.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, com relação ao objeto do contrato.
- 8.2. Fiscalizar o recebimento dos serviços, de acordo com exigências do Termo de Referência.
- 8.3. Indicar o servidor que acompanhará o recebimento do serviço, que apresentará à administração relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo de sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do mesmo.
- 8.4. Comunicar a Contratada, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha no fornecimento do objeto.
- 8.5. Disponibilizar a Contratada condições necessárias e adequadas para a entrega dos serviços.
- 8.6. Fornecer à empresa vencedora as informações com tempo hábil para que a mesma possa



cumprir com o prazo de entrega.

8.7. Proceder os pagamentos devidos à empresa vencedora.

8.8. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa vencedora possa proceder à entrega dos itens dentro do prazo estabelecido.

8.9. Rejeitar os serviços que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações.

8.10. Aplicar à empresa vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente.

8.11. Permitir livre acesso aos técnicos da Contratada aos locais e/ou os equipamentos, desde que devidamente identificados ou cadastrados.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediatos documentados.

9.2. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, e outros custos necessários ao fornecimento dos serviços objeto deste Termo.

9.3. Disponibilizar ao Contratante um atendimento por meio de consultoria especializada e/ou Central de Atendimento, em horário comercial.

9.4. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentações referentes ao objeto do contrato.

9.5. Manter colaboradores (funcionários) qualificados de sobreaviso para sanar qualquer problema com os acessos do Contratante.

9.6. Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos necessários.

9.7. Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por sua culpa ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato.

9.8. Apresentar o documento de cobrança até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação do serviço, caso contrário, caberá à Contratada emitir a cobrança no mês seguinte, sem prejuízo ao serviço contratado.

9.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência da Contratante.

9.10. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer outra operação financeira sem prévia e expressa anuência da Contratante, sob pena de rescisão contratual.

9.11. Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da Contratante e atender prontamente às solicitações que se fizerem necessárias referentes aos serviços prestados, refazendo qualquer trabalho não aceito.

9.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação



9.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### **10. FISCALIZAÇÃO.**

10.1. A fiscalização será exercida pelo servidor: Wilian Bresley da Costa, lotado no Departamento de Tecnologia, que acompanhará a entrega dos serviços, determinando a Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como, anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas.

10.2. O responsável pela fiscalização deverá observar à quantidade, qualidade e ao atendimento de todas as especificações do item recebido. A fiscalização está investida no direito de recusar o serviço que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregue fora dos requisitos solicitados.

10.3. As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas imediatamente ao departamento de licitações e contratos, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicar às penalidades previstas.

### **11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade a licitante que:

- a) ensejar o retardamento da execução do certame.
- b) não manter a proposta.
- c) recusar-se a celebrar o contrato.
- d) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame.
- e) falhar ou fraudar na execução do contrato.
- f) comportar-se de modo inidôneo.

11.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATANTE, à extensão da falta ensejada, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

I – Advertência.

II – Multa.

III – Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Administração.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público.

11.3. A Administração ainda poderá aplicar quaisquer sanções contidas na Lei nº 8.666/93.

11.4. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, observados os seguintes percentuais:

- a) 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, a cada dia de atraso na entrega dos itens/pedidos, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual não especificada abaixo, dobrada em caso de reincidência.
- b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, após 5 dias de atraso na entrega dos itens/pedidos, sendo assim os mesmos não serão aceitos.
- c) 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada da



# Município de Castro

Departamento de Tecnologia

licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos.

11.5. As demais sanções poderão ser aplicadas acompanhada de multa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Castro, 05 de Abril de 2022

Adriano Lerner Biesek  
Analista de Informática  
Matrícula nº 586510

Emerson Fadel Gobbo  
Secretário Municipal de Planejamento e  
Desenvolvimento Urbano  
Matrícula nº 655